

0003046-67.2014.8.26.0111

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Bruna Araújo Capelin Mاتيoli

Comarca: Cajuru

Foro: Foro de Cajuru

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO APARECIDO MENDES DE LIMA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruna Araújo Capelin Mاتيoli

Vistos.

O réu LEANDRO APARECIDO MENDES DE LIMA foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, por uma vez, e por três vezes no artigo 155, § 4º, inciso IV, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajuru

Foro de Cajuru

Vara Única

Rua José Bonifácio, 817, Cajuru - SP - cep 14240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003046-67.2014.8.26.0111 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003046-67.2014.8.26.0111

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO APARECIDO MENDES DE LIMA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bruna Araújo Capelin Mاتيoli

Vistos.

O réu LEANDRO APARECIDO MENDES DE LIMA foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, por uma vez, e por três vezes no artigo 155, § 4º, inciso IV, na forma dos artigos 29 e 71, todos do Código Penal.

Os réus JOSÉ CARLOS CARVALHO PONTES, JAIR ANTÔNIO e LEANDRO WILLIAN LUZ foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 24 de maio de 2016 (fls. 166/168).

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a hipótese é de extinção do presente feito em razão do reconhecimento da falta de interesse de agir, por conta da inescapável

ocorrência futura da prescrição, registrando-se que a prescrição, na forma do artigo 61 do Código de Processo Penal, é de ser conhecida a qualquer tempo e até mesmo de ofício pelo juiz.

A pena mínima cominada em abstrato para o crime de furto qualificado é de 02 (dois) anos de reclusão, ultimando-se a prescrição da pretensão punitiva em 04 anos (art. 109, inc. V, do Código Penal).

Os réus, à época dos fatos, não ostentavam maus antecedentes. Inexistem circunstâncias agravantes ou causas de aumento aptas a elevar a pena dos delitos em tela além da pena mínima cominada em abstrato.

Ainda que seja imputada ao réu Leandro Aparecido Mendes de Lima a prática de quatro crimes de furto qualificado distintos, três deles considerados no contexto de continuidade delitiva, deve-se observar que, nos termos do art. 119, do Código Penal "a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um (dos delitos), isoladamente".

Para fins de cálculo prescricional não se leva em conta a causa de aumento relativa à prática delitiva continuada, em obediência ao disposto na Súmula 497, do STF, que preceitua: "Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação".

Da data do recebimento da denúncia, em 24 de maio de 2016, até a presente data, decorreu prazo superior a 04 anos.

Fatalmente se reconheceria no final do processo, ou mesmo em Segunda Instância, a prescrição retroativa.

Não existe razão plausível e lógica para se admitir o prosseguimento da presente ação penal, com a movimentação inútil da máquina judiciária e ônus para os contribuintes, quando já se tem a certeza de que será impossível a aplicação da pena, ante a ocorrência da prescrição retroativa.

O aplicador do Direito deve, sempre no intuito de buscar solução justa e célere, considerar as dificuldades que surgem quando se aplicam normas gerais e abstratas à solução dos problemas concretos.

Nesse passo, cabe citar trecho do eminente filósofo do Direito Chaïm Perelman (Lógica Jurídica, Martins Fontes, São Paulo, 1999, p. 163):

"A busca das soluções concretas obrigará, muitas vezes a reinterpretar os princípios, a opor o espírito à letra da lei, o ponto de vista pragmático, que leva em consideração as consequências resultantes da aplicação de uma regra, ao ponto de vista formalista, o da aplicação literal do texto".

Recorde-se que a prescrição retroativa é considerada entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória (art. 110, § 1º, do Código Penal).

Destarte inescapável, que de todo inútil o prosseguimento do feito porque, ainda que procedente, seria necessária apenas a prolação de sentença para o posterior reconhecimento de tal prescrição.

Ocorre assim o que a jurisprudência chama de prescrição em perspectiva.

Nessa senda o Enunciado nº 75 do FONAJE:

"É possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela projeção da pena a ser aplicada ao caso concreto".

Recorrendo-se subsidiariamente ao processo civil, nota-se que falta ao Estado o interesse de agir, visto que eventual providência advinda do processo, a condenação dos réus, não teria efeito prático, pois bastaria ser esta lançada para que necessariamente se reconhecesse a prescrição.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus LEANDRO APARECIDO MENDES DE LIMA, JOSÉ CARLOS CARVALHO PONTES, JAIR ANTÔNIO e LEANDRO WILLIAN LUZ, o que faço com fulcro no artigo 109, inc. V, c.c. o artigo 107, IV, e 119, do Código Penal, e artigo 61, do Código de Processo Penal, em face do reconhecimento da PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA.

Expeça-se a certidão de honorários em prol dos defensores nomeados e após, feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P. I.C.

Cajuru, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA